



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 12 de agosto de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**ALEGRE, JOSÉ CARLOS (POR LA REPR. INVOCADA) CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986**", expte. N° FPA 1320/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 10/04/2024, contra la sentencia del día 08/04/2024.

El recurso se concede el 15/04/2024, contesta agravios la parte actora el 16/04/2024 y pasa la causa para resolver el 26/07/2024.

II- a) Que, la presente acción la promovió el Sr. José Carlos Alegre, en representación de su madre, la Sra. Benita Ofelia Aquino, contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), a fin de que brinde cobertura integral (100%) de la prestación geriátrica en la Residencia "Paradise Home", conforme fuera prescripto por su médica tratante.

b) Que, se presenta la demandada -PAMI- y contesta el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986. Efectúa una negativa particular de lo invocado por su contraria, argumenta en torno a la inadmisibilidad de la vía procesal elegida y refiere a la respuesta dada a la intimación recibida.

Realiza consideraciones sobre la naturaleza de sus fondos y el principio de solidaridad sobre el cual se sustenta el PAMI.

Fundamenta en torno a la ausencia de convenio con la institución elegida y a que no se acredita que su

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642

intervención sea imprescindible. Agrega que comunicó a la parte actora la disponibilidad de vacante para ingreso a un establecimiento prestador y que esta desistió de realizar cualquier trámite para acceder a la prestación requerida.

Menciona la existencia del grupo familiar obligado y la falta de elementos probatorios que acrediten los extremos fácticos invocados. Asimismo, expresa que, en caso de condena, los montos a abonar se ajusten con los topes establecidos en la normativa vigente.

c) Que, el Juez de primera instancia hace lugar al amparo promovido y ordena al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que brinde a la Sra. Benita Ofelia Aquino la prestación de internación geriátrica en la residencia gerontológica "Paradise Home", desde el 24/01/2024 y por todo el tiempo que resulte médicamente necesario.

Impone las costas a la demandada, regula honorarios en 21 UMA a las letradas de la parte actora -en forma conjunta- y en 20 UMA al apoderado de la demandada y tiene presente las reservas del caso federal efectuadas.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

III- a) Que, la obra social demandada relata los antecedentes de la causa y expresa que le agravia que un certificado de discapacidad y una nota basten para acceder a toda prestación que se exija.

Cuestiona que se la obligue a cubrir la internación de la afiliada en un establecimiento no prestador. Alega que el sistema no es de libre elección.

Sostiene que el juez a quo, al resolver, se aparta de las consideraciones efectuadas por la obra social. Indica

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

que aseguró vacante en un establecimiento prestador y que no se ha demostrado que lo ofrecido por su parte sea insuficiente.

Dice que tampoco está comprobado que la internación deba llevarse a cabo en forma indispensable dentro de la residencia gerontológica "Paradise Home".

Critica que se confunda la cobertura integral de las prestaciones con su gratuidad. Finalmente, apela por altos los honorarios regulados a las letradas de su contraria y mantiene reserva del caso federal.

b) Que, contesta la parte actora y pide que se rechace el recurso de su contraria, con costas. Hace reserva del caso federal.

IV- a) Que, en primer lugar, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten conducentes para la resolución de la contienda (Fallos 276 :132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

b) Que, al analizar el presente caso se observa que se encuentra acreditada la condición de persona con discapacidad de la Sra. Aquino -de 82 años- quien padece de anormalidades de la marcha y la movilidad, demencia no especificada, dependencia en silla de ruedas, trastorno de glaucoma y deterioro cognitivo (ver constancia médica del 29/01/2024 y Certificado Único de Discapacidad del 12/12 /2023).

c) Que, a fin de resolver la cuestión, cabe poner de resalto que este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1, 2, 18, 29 y 39 inc. a) de la ley 24.901, respecto de la cobertura de internación geriátrica, la atención por prestadores no pertenecientes a la obra social procede

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642

sólo en caso de que su intervención sea imprescindible por las características de la dolencia (Ver causa: "BORRE, NORMA E. EN REP DE SU MADRE BEVILACQUA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16986", Expte. N° FPA 309/2020/CA1, sentencia del 30/04/2020; entre muchas otras).

En virtud de ello, se evidencia que la atención por prestadores ajenos a la cartilla de las obras sociales procede en casos en que su intervención sea indispensable por las características del padecimiento; por lo que, si los afiliados requieren asistencia mediante un instituto no perteneciente a la nómina de la obra social, ello debe justificarse como extremo imprescindible.

d) Que, en la prescripción médica del 22/01/2024, la Dra. Sandra Belline, describe que es imprescindible que la Sra. Aquino continúe su internación en el hogar "Paradise Home" para recibir tratamiento adecuado a su edad y patologías. Dicha indicación fue reiterada por la profesional antes mencionada en fecha 29/01/2024 frente al ofrecimiento del PAMI de que la institucionalización se realice en la "Clínica Almafuerte".

A su vez, la trabajadora social, Lic. Paola Schumacher, expresó en su informe del 26/01/2024 que la Sra. Aquino "...debe permanecer en esta residencia donde se le brindan las atenciones y cuidados necesarios de una manera personalizada y amorosa, tratando siempre de mantener y preservar su calidad de vida...". Agregó, asimismo, que "...la propuesta de su obra social PAMI, ("CLÍNICA ALMAFUERTE") no es la adecuada ni aconsejable para esta Sra. quien no solo se encuentra habituada a la residencia (lugar, personas, etc.) sino, y fundamentalmente, ya ha establecido lazos y vínculos que no serían convenientes romper o lastimar...".

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

e) Dicho ello, conforme al cuadro psicofísico de la afiliada, resulta evidente la necesidad imperiosa como extremo imprescindible y plenamente justificable de lo solicitado por la parte actora.

En este sentido, cabe señalar que -peticionada la prestación en fecha 24/01/2024- la demandada le informó que posee vacante en la Clínica "Almafuerte" o la posibilidad de acceder a un subsidio vía excepción, previa presentación de los requisitos detallados, sin efectuar una evaluación concreta sobre la recomendación médica de institucionalización en la residencia gerontológica "Paradise Home", ni explicar la idoneidad de dicho establecimiento en relación al cuadro médico de la paciente.

Luego, la parte actora reiteró nuevamente su pedido mediante nota presentada el 01/02/2024 y ante el silencio del PAMI, interpuso la presente acción de amparo.

Desde la perspectiva suministrada por las disposiciones aludidas y tomando debida razón de las circunstancias particulares del caso, cabe concluir que comprende las obligaciones de la demandada para con su afiliada, especialmente por su condición de persona con discapacidad, la de efectuar integral cobertura de la internación solicitada, de lo que se desprende que el accionar de la obra social no resulta ajustado a derecho a los fines de salvaguardar el derecho a la salud de la Sra. Aquino, conforme a lo cual se rechazan los agravios formulados al efecto.

f) Que, respecto del agravio referido a que la sentencia atacada equipara la integralidad de las prestaciones con gratuidad, dicho planteo no resulta adecuado toda vez que la cobertura de la prestación de

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642

internación geriátrica requerida debe efectuarse conforme los valores presupuestados por el instituto que acoge a la madre del amparista.

El pago de sumas inferiores no puede considerarse en modo alguno como cumplimiento de la prestación, toda vez que la demandada se encuentra obligada a efectuar cobertura *integral* de la internación solicitada por su afiliada, dado su grave estado de salud, y su condición de persona con discapacidad.

En el mismo sentido se ha expedido esta Cámara -por mayoría- en "ROJAS PEDRO HORACIO, EN REPRESENTACIÓN DE SU HERMANA ROJAS, FELISA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA 205/2021/CA1, sentencia del 23/03/2021.

g) Finalmente, al analizar la regulación de honorarios efectuada en primera instancia a las letradas de la parte actora -21 UMA en conjunto- se advierte que no resulta elevada en relación a la calidad, extensión y resultado de la intervención efectuada y a las pautas dispuestas por los arts. 16, 20, 48 y concordantes de la ley 27.423.

Por todo lo expuesto, cabe rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada.

VI- Que, las costas de esta instancia se imponen a la accionada apelante, por resultar vencida, de acuerdo a lo normado por los arts. 14 y 17 de la Ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Que, se regulan honorarios a las Dras. Patricia Amelia SESA y Erika SAAVEDRA, en la cantidad de 6,93 UMA equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

MIL CIENTO VEINTE (\$395.120), en conjunto, de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 CSJN y Resol. SGA 1772/2024.

No se regulan honorarios al apoderado de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 de la ley citada.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada.

Imponer las costas de esta instancia a la parte accionada, por resultar vencida (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular honorarios a las Dras. Patricia Amelia SESA y Erika SAAVEDRA, en la cantidad de 6,93 UMA equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (\$395.120), en conjunto, de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 CSJN y Resol. SGA 1772/2024.

No regular honorarios al apoderado de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642

VOTO EN DISIDENCIA DEL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO

JOSÉ BUSANICHE: Y VISTOS: CONSIDERANDO: I-... II-... III-... IV-

a)... b)... c)... d) Que, dicho ello, se observa que la conducta desplegada por la demandada resulta ajustada a derecho, en tanto evaluó el pedido de internación geriátrica de la Sra. Aquino y le brindó una respuesta adecuada a sus requerimientos médicos.

En efecto, ante la solicitud de cobertura recibida en fecha 24/01/2024, el PAMI comunicó por telegrama del 25/01/2024 la disponibilidad de una vacante para internación en la "Clínica Gerontológica Almafuerte" (centro prestador) y/o la tramitación de un subsidio, para lo cual requirió a la actora que se presente a una entrevista y que adjunte cierta documental.

La accionante rechazó la propuesta del PAMI reiteró su pedido prestacional en fecha 01/02/2024. Luego de ello, inició la presente acción de amparo.

En este punto, cabe considerar que las constancias médicas y psicológicas obrantes en autos se limitan a describir el cuadro de salud de la paciente y a expresar que debe continuar alojada en la Residencia Gerontológica "Paradise Home".

Tales elementos resultan insuficientes para admitir la pretensión deducida, en virtud de que no mencionan cuál sería la asistencia o servicios concretos que recibe la afiliada en la institución elegida, que sólo son brindados allí y que justifiquen que es imprescindible su permanencia en aquella. Asimismo, no se observan razones que demuestren que la residencia geriátrica ofrecida por PAMI no resulte adecuada para atender las necesidades de la amparista.

Como consecuencia de lo expuesto se determina la inexistencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en el

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

accionar de la obra social demandada, por lo que corresponde revocar la sentencia dictada y rechazar la pretensión de amparo deducida.

d) Que, sin perjuicio de ello, atento a que la afiliada se encuentra actualmente alojada en la Residencia Gerontológica "Paradise Home", corresponde ordenar a la demandada la cobertura de los gastos de tal internación desde la fecha de requerimiento de cobertura (24/01/2024) y hasta el traslado a la residencia con convenio ofrecida (cfr. "RAMIREZ, LUCIA AGUSTINA EN REP DE LERICHE ELVA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16986", Expte. N° FPA 111/2021 /CA1, sentencia del 22/03/2021).

e) Que, cabe ahora abordar el agravio de PAMI que pretende abonar los costos prestaciones a los valores establecidos por la autoridad de aplicación; por el período en que debe pagar la cobertura en la Residencia "Paradise Home" hasta el efectivo traslado.

Cabe señalar que la asistencia o cobertura integral de las prestaciones de salud en el ámbito de la ley 24.901 se encuentra circunscripta a lo que determine la autoridad de aplicación, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación en la causa V. I., R. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ ordinario" (Expte. FCR 11050512 /2013/1/RH1, sentencia del 19/09/2017, doctrina de Fallos: 340:1269) y "A., G. E. y otro c/ OSDE s/ amparo ley 16.986" (Expte. FCR 2604/2017/CA1-CS1 y FCR 2604/2017/1 /RH1, sentencia del 21/11/2019").

Al respecto, las autoridades de aplicación en la materia -Ministerio de Salud y Agencia Nacional de Discapacidad- han previsto por Resolución conjunta N° 01 /2024 los montos correspondientes a la prestación "Hogar

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642

Permanente" (entre otras) y fijaron, para el mes de enero /2024, la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$751.703,87) para la categoría 'A', PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON SETENTA CENTAVOS (\$631.230,70) para la 'B' y PESOS QUINIENTOS DOS MIL DOCE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$502.012,81) para la 'C'.

En consecuencia, como regla, les corresponde a las obras sociales la cobertura a los valores nomnclados dispuestos precedentemente, y sus correlativas actualizaciones.

Criterio similar ha sostenido este Tribunal, por voto mayoritario, en la causa "CIAN, ROBERTO VICENTE CONTRA OMINT S.A. SERVICIOS SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 4162/2020, sentencia del 01/03/2021.

Dicho ello, de la documental adjuntada surge que el valor presupuestado para la Residencia Gerontológica "Paradise Home" para Enero/2024 asciende a PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL (\$760.000) y resulta menor al valor nomnclado para la categoría "A" de la prestación de Hogar Permanente. Atento ello, se concluye que la condena a cubrir el valor presupuestado no causa agravio alguno a la demandada, por lo que se rechaza planteo deducido.

f) Que, finalmente, atento a que el modo en que se resuelve conlleva la adecuación de las costas y de los honorarios regulados, no corresponde el tratamiento de los agravios expresados contra éstos últimos.

Por todo ello, se admite el recurso de apelación interpuesto, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda interpuesta.

V- Que, en materia de costas se advierte que las particularidades del caso y la naturaleza de los derechos en juego, justifican el apartamiento del principio general de la derrota y su distribución en el orden causado, en

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

ambas instancias (arts. 279 y 68, segundo párrafo del CPCCN, conforme remisión autorizada por el art. 17 de la ley 16.986).

VI- Que, conforme lo previsto en el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar los honorarios regulados a las letradas de la actora, Dras. Erika SAAVEDRA y Amelia Patricia SESA, en primera instancia y fijarlos en 20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$1.140.320) en forma conjunta, arts. 16, 48 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución 1772/2024 de la SGA.

VII- Que se regulan honorarios por las labores ante esta Cámara a las letradas de la actora, Dras. Erika SAAVEDRA y Amelia Patricia SESA en 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096) en forma conjunta, de conformidad con lo previsto en los arts. 16, 48 y 51 de la ley 16.986, Ac. 30 /2023 de la CSJN y Resolución 1772/2024 de la SGA.

No se regulan honorarios al apoderado de PAMI en ambas instancias de conformidad con lo establecido en el art. 2 de la ley arancelaria vigente.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada y rechazar la pretensión de amparo deducida; aclarando que la demandada deberá cubrir los gastos de internación de la Sra. Aquino desde el 24/01 /2024 y hasta el traslado a la residencia con convenio ofrecida.

Imponer las costas en el orden causado, en ambas instancias (arts. 279, 68, segundo párrafo del CPCCN y art. 17 de la ley 16.986).

Adecuar los honorarios regulados a las letradas de la actora, Dras. Erika SAAVEDRA y Amelia Patricia SESA, en

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642

primera instancia y fijarlos en 20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$1.140.320) en forma conjunta, arts. 16, 48 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución 1772/2024 de la SGA.

Regular honorarios por las labores ante esta Cámara a las letradas de la actora, Dras. Erika SAAVEDRA y Amelia Patricia SESA en 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096) en forma conjunta, de conformidad con lo previsto en los arts. 16, 48 y 51 de la ley 16.986, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución 1772/2024 de la SGA.

No regular honorarios al letrado de PAMI en ambas instancias de conformidad con lo establecido en el art. 2 de la ley arancelaria vigente.

Tener presente las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 12/08/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38680558#422197979#20240812104245642